

Bản án số: 29/2025/HS-ST
Ngày 04-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - TÂY NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thiều Thị Phương.

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Bùi Đắc Nghĩa;
- Ông Hoàng Ngọc Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà **Bùi Thị Tây Hạ**, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông **Hoàng Trung Thành** - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 23/2025/TLST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2025/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Chí L, sinh năm: 1985, tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là: Ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh); nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V và bà Võ Thị M; có vợ: Trương Thị Bích L1, con có; 02 người: Tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/4/2025 cho đến nay; có mặt.

- Bị hại:

+ Anh **Lã Ngọc S**, sinh năm 2006 (đã chết); nơi cư trú: Ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp H, xã T, tỉnh Tây Ninh).

Người đại diện hợp pháp của người bị hại:

+ Ông **Lã Ngọc L2**, sinh năm 1983; nơi cư trú: Ấp H, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp H, xã T, tỉnh Tây Ninh); có mặt;

+ Bà **Phan Thị T**, sinh năm: 1987; nơi cư trú: Ấp T, xã M, huyện T, tỉnh Tây

Ninh (nay là ấp T, xã M, tỉnh Tây Ninh) (có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 04/3/2025, Nguyễn Chí L điều khiển xe mô tô biển số 93T6-7476 lưu thông trên đường Đ từ hướng ngã tư T về H đường T. Khi đến đoạn đường thuộc ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh), L điều khiển xe mô tô lấn sang phần đường bên trái hướng đi để vượt qua xe máy kéo biển số 70LA-0930 kéo rơ-moóc biển số 70R M-2837 do Lê Hoàng C, sinh năm 1979, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh) điều khiển chở cây mì lưu thông cùng chiều phía trước thì xảy ra va chạm đụng với xe mô tô biển số 70L1-129.73 do Lã Ngọc S điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại đi đúng phần đường quy định. Tai nạn xảy ra, anh Lã Ngọc S bị thương tích nặng và tử vong. Nguyễn Chí L bị thương tích nhẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh T cấp cứu, điều trị.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T, Nguyễn Chí L đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội của mình như đã nêu trên và tự nguyện bồi thường tiền cho người đại diện hợp pháp của bị hại để khắc phục một phần hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với Lê Hoàng C ngày 05/3/2025 thể hiện: Lê Hoàng C âm tính với chất ma túy.

Kết luận giám định số 412/KL-KTHS, ngày 13/3/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, kết luận: Trong mẫu máu ghi thu của nạn nhân Lã Ngọc S không có nồng độ cồn trong máu. Trong mẫu máu ghi thu của Lê Hoàng C không có nồng độ cồn trong máu.

Kết luận giám định số 413/KL-KTHS, ngày 15/3/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, kết luận: Mẫu máu ghi thu của Lã Ngọc S gửi đến giám định không tìm thấy chất ma túy.

Kết luận giám định số 414/KL-KTHS, ngày 18/3/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, kết luận: Vết máu nâu đỏ thu tại vị trí số 3 tại hiện trường (ký hiệu M1) là máu, thuộc máu người, nhóm máu A, cùng nhóm với máu của Lã Ngọc S. Vết máu nâu đỏ thu tại vị trí số 4 tại hiện trường (ký hiệu M2) là máu, thuộc máu người, nhóm máu A, cùng nhóm với nhóm máu của Lã Ngọc S. Vết máu nâu đỏ thu tại vị trí số 5 tại hiện trường (ký hiệu M3) là máu, thuộc máu người, nhóm máu A, cùng nhóm với nhóm máu của Lã Ngọc S. Vết máu nâu đỏ thu tại đầu thanh kim loại phía trước hai phuộc xe mô tô biển số 93T6-7476 tại vị trí số 10 tại hiện trường (ký hiệu M4) là máu, thuộc máu người, không xác định được nhóm máu vì dấu vết ít.

Kết luận giám định tử thi số 405/KL-GĐTT-KTHS, ngày 03/4/2025 của Phòng K Công an tỉnh T, kết luận: nguyên nhân chết: đa chấn thương nặng.

Công văn số 41/PC08-SH, ngày 04/7/2025 của Phòng PC08 Công an tỉnh T, về việc cung cấp thông tin giải pháp tại xe, thể hiện: Nguyễn Chí L có giấy phép lái xe hạng A1, số AE069202, ngày nộp 21/12/2007, ngày cấp 21/12/2007, nơi cấp Tây Ninh.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Chí L đã bồi thường cho gia đình ông Lã Ngọc L2 và bà Phan Thị T là người đại diện hợp pháp của bị hại anh Lã Ngọc S số tiền 35.000.000 đồng. Không yêu cầu Nguyễn Chí L phải bồi thường gì thêm và đã làm đơn xin bãi nại đối với Nguyễn Chí L.

Xử lý vật chứng: Ghi nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đã giải quyết xong.

Tại Bản cáo trạng số: 22/CT-VKSTC ngày 07/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 -Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Chí L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 -Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Chí L phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L với mức án từ 12 (mười hai) đến 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 24 (hai mươi bốn) đến 30 (ba mươi) tháng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Chí L tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại anh Lã Ngọc S số tiền 35.000.000 đồng xong, không yêu cầu bị cáo L bồi thường gì thêm, nên ghi nhận.

- Bà Phan Thị T vắng mặt đã có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo L;

- Bị cáo Nguyễn Chí L thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng với hành vi của bị cáo. Bị cáo không tranh luận tại phiên tòa.

- Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Chí L: Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - Tây Ninh, Kiểm sát viên trong quá

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Hành vi của bị cáo thể hiện: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Chí L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã có đủ căn cứ xác định. Vào khoảng 18 giờ 40 phút, ngày 04/3/2024 bị cáo Nguyễn Chí L điều khiển xe mô tô biển số 93T6- 7476 lưu thông trên đường Đ từ hướng ngã tư T về hướng nhà máy đường T, khi đến đoạn đường thuộc ấp T, xã T, tỉnh Tây Ninh, bị cáo L điều khiển xe mô tô lấn sang phần đường bên trái hướng đi để vượt qua xe máy kéo biển số 70LA-0930 kéo rơ-moóc biển số 70R M-2837 do anh Lê Hoàng C điều khiển chở cây mì lưu thông cùng chiều phía trước thì xảy ra va chạm đụng với xe mô tô biển số 70L1-129.73 do anh Lã Ngọc S, điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại đi đúng phần đường quy định. Tai nạn xảy ra, anh Lã Ngọc S bị thương tích nặng và tử vong. Bị cáo Nguyễn Chí L bị thương tích nhẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh T cấp cứu, điều trị. Hành vi của bị cáo Nguyễn Chí L đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Nguyễn Chí L đã vi phạm quy định về an toàn tham gia giao thông đường bộ được quy định tại khoản 3 Điều 14 và khoản 28 Điều 9 của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Đã xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, cần xử bị cáo Nguyễn Chí L mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

4.1 Tình tiết tăng nặng: Không có.

4.2 Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo đối với hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa bị cáo thừa nhận khi vượt bên trái không quan sát kỹ do vậy đã xảy ra va chạm với xe của anh Lã Ngọc S đi đúng phần đường quy định, hậu quả làm anh S tử vong, sau khi tai nạn xảy ra bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 35.000.000 đồng, ông L2 và bà T có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, không yêu cầu bồi thường gì thêm. Nên bị cáo Nguyễn Chí L được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; ngoài ra bị cáo có nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng là thỏa mãn điều kiện được hưởng án treo theo quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018

và Nghị quyết số 01/2022/NQ- HĐTP ngày 15-4-2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 02/2018/ NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

[5] Do đó Bản cáo trạng số: 22/CT-VKSTC ngày 07/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 -Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Chí L về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình ông Lã Văn L3 không yêu cầu bị cáo Nguyễn Chí L bồi thường gì thêm.

[7] Xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T xử lý xong theo đúng quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Chí L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí L 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo; Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Giao bị cáo Nguyễn Chí L cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh (nay là: xã T, tỉnh Tây Ninh) giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

2. Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T xử lý xong theo quy định của pháp luật.

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bị cáo Nguyễn Chí L phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Bị cáo Nguyễn Chí L, người đại diện hợp pháp cho bị hại ông Lã Ngọc L2 có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

tuyên án. Riêng bà Phan Thị T vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- PKTNV- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND khu vực 11 – Tây Ninh;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Tây Ninh;
- Phân trại tạm giam Khu vực VIII;
- THADS tỉnh Tây Ninh;
- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.(L)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Thiều Thị Phụng